

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO DE
CIDADE EXEMPLO – UF**

Processo nº 0001234-31.2099.8.26.0100

FULANO DE TAL, brasileiro, engenheiro, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na Rua Fictícia, 100, Cidade Exemplo – UF, por seu advogado (Dr. Beltrano Advogado, OAB/ZZ 000.000), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

em face de LOTEADORA EXEMPLO S.A., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 00.000.000/0001-00, com sede na Avenida Modelo, 200, Cidade Exemplo – UF, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I – DOS FATOS

Em 10 de março de 2096, o Autor celebrou com a Ré Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda do lote 12 da quadra C do Loteamento Reserva Exemplo, pelo preço de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com entrada de R\$ 12.000,00 e 120 parcelas mensais de R\$ 900,00. O contrato prevê, na cláusula 8.1, alienação fiduciária em garantia do lote, registrada na matrícula nº 12.345 do Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Exemplo.

O Autor pagou, entre entrada e parcelas, o total de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme planilha anexa (doc. 3). Em razão de dificuldades financeiras decorrentes da perda do emprego, deixou de pagar as parcelas a partir de março de 2098 e notificou a Ré, em 20 de maio de 2098, da intenção de desfazer o negócio, sem obter resposta.

A cláusula 5.6 do contrato prevê, em caso de rescisão por culpa do comprador, a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos, percentual abusivo à luz da jurisprudência consolidada.

II – DO DIREITO

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. A cláusula 5.6 é abusiva (art. 51, IV, do CDC), impondo-se a devolução dos valores pagos com retenção mínima. Nos termos da Súmula 543 do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor e parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

O Autor requer ainda a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, dada a sua hipossuficiência técnica.

A conduta da Ré, que ignorou a notificação e manteve a cobrança das parcelas, causou ao Autor abalo moral indenizável.

III – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC); c) a declaração de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda do lote 12 da quadra C; d) a condenação da Ré à devolução de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, ou seja, R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora desde a citação; e) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); f) a

condenação da Ré nas custas e honorários advocatícios.

Dá-se à causa o valor de R\$ 64.000,00.

Cidade Exemplo, 15 de junho de 2098.

Beltrano Advogado – OAB/ZZ 000.000

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO FORO DE
CIDADE EXEMPLO – UF**

Processo nº 0001234-31.2099.8.26.0100

LOTEADORA EXEMPLO S.A., já qualificada nos autos, por seus advogados (Dra. Ciclana Defensora, OAB/ZZ 000.001), nos autos da ação que lhe move FULANO DE TAL, vem apresentar CONTESTAÇÃO, pelas razões de fato e de direito que passa a expor.

I – SÍNTESE DA DEMANDA

O Autor pretende a rescisão do compromisso de compra e venda do lote 12 da quadra C do Loteamento Reserva Exemplo, a devolução de 90% dos valores pagos e indenização por danos morais, sob o argumento de que a cláusula penal de 30% seria abusiva.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da culpa exclusiva do Autor pela rescisão

O próprio Autor confessa que deixou de pagar as parcelas a partir de março de 2098. A rescisão decorre, portanto, exclusivamente do inadimplemento do comprador, o que atrai a incidência da cláusula penal pactuada.

II.2 – Da validade da cláusula penal de 30% (cláusula 5.6)

A cláusula 5.6 prevê a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos para cobrir despesas administrativas, de publicidade e de intermediação, além da fruição do lote pelo Autor durante mais de dois anos. O percentual foi livremente pactuado e não é abusivo, tratando-se de contrato de loteamento com custos elevados de comercialização. Requer, pois, a improcedência do pedido de devolução no percentual pretendido, com a retenção de 30% dos valores pagos.

II.3 – Da inexistência de danos morais

O mero inadimplemento contratual não gera dano moral. O Autor não demonstrou qualquer abalo extraordinário, limitando-se a alegar aborrecimentos próprios da vida em sociedade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido.

III – DOS PEDIDOS

Requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a retenção de 30% dos valores pagos, na forma da cláusula 5.6. Protesta pela produção de prova documental, juntando o contrato (doc. 1) e a planilha de despesas (doc. 2).

Cidade Exemplo, 20 de agosto de 2098.

Ciclana Defensora – OAB/ZZ 000.001

SENTENÇA

Processo nº 0001234-31.2099.8.26.0100

Vistos.

FULANO DE TAL ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais em face de LOTEADORA EXEMPLO S.A., alegando, em síntese, que adquiriu o lote 12 da quadra C do Loteamento Reserva Exemplo, pagou R\$ 60.000,00 e, por dificuldades financeiras, deixou de pagar as parcelas a partir de março de 2098. Pede a rescisão do contrato, a devolução de 90% dos valores pagos (R\$ 54.000,00) e indenização por danos morais de R\$ 10.000,00.

A Ré contestou, sustentando a culpa exclusiva do Autor pela rescisão, a validade da cláusula penal de 30% prevista na cláusula 5.6 e a inexistência de danos morais.

É o relatório. Decido.

Defiro a inversão do ônus da prova requerida pelo Autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, ausente impugnação específica da Ré.

A rescisão do contrato é incontroversa, pois ambas as partes a pretendem. O inadimplemento do comprador não afasta o seu direito à restituição das parcelas pagas, ainda que com retenção parcial em favor da vendedora (Súmula 543 do STJ).

A cláusula 5.6, ao fixar a retenção em 30% dos valores pagos, coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), sendo nula. A Ré não comprovou despesas concretas que justificassem o percentual, limitando-se a juntar planilha unilateral. Nula a cláusula, e ausente pedido subsidiário de retenção em outro patamar, impõe-se a devolução integral dos valores pagos.

Quanto aos danos morais, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização; o Autor não demonstrou abalo anormal à sua esfera íntima. Improcede o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: (i) declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda do lote 12 da quadra C do Loteamento Reserva Exemplo; (ii) condenar a Ré à devolução integral dos valores pagos pelo Autor, no montante de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas serão rateadas na proporção de 70% para a Ré e 30% para o Autor, e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, serão suportados na mesma proporção, observada a gratuidade deferida ao Autor.

P.R.I.

Cidade Exemplo, 12 de dezembro de 2098.

Sicrana Julgadora – Juíza de Direito

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO – UF

Apelação Cível – Processo nº 0001234-31.2099.8.26.0100

Apelante: LOTEADORA EXEMPLO S.A. – Apelado: FULANO DE TAL

RAZÕES DE APELAÇÃO

I – DA TEMPESTIVIDADE E DO PREPARO

O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, conforme guia anexa.

II – DAS RAZÕES PARA A REFORMA

A r. sentença merece reforma no ponto em que afastou integralmente a cláusula penal. A cláusula 5.6 foi livremente pactuada e cobre despesas efetivas de comercialização; o próprio Autor usufruiu do lote por mais de dois anos. A retenção de 30% é compatível com a jurisprudência que admite percentuais entre 10% e 25% em favor do vendedor, devendo ser restabelecida.

Ainda que se considere excessivo o percentual, a devolução não pode ser integral, pois o Autor deu causa à rescisão, o que a própria sentença reconheceu.

III – DO PEDIDO

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a validade da retenção de 30% dos valores pagos, na forma da cláusula 5.6, invertendo-se os ônus da sucumbência.

Cidade Exemplo, 20 de janeiro de 2099.

Ciclana Defensora – OAB/ZZ 000.001

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0001234-31.2099.8.26.0100 – Comarca de Cidade Exemplo

Apelante: LOTEADORA EXEMPLO S.A. – Apelado: FULANO DE TAL

EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL DE 30%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 5ª Câmara de Direito Privado, por votação unânime, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO

A apelante insurge-se contra a sentença que reconheceu a nulidade da cláusula 5.6 e determinou a devolução dos valores pagos pelo apelado.

Sem razão. A apelante não trouxe prova das despesas que a cláusula pretende cobrir; a planilha unilateral não basta. O percentual de 30% é abusivo, como reconhece a jurisprudência desta Corte. A sentença, ao determinar a devolução dos valores pagos, não comporta reparos nos limites do que foi devolvido a este Tribunal pela apelante, que se restringiu a defender a validade da cláusula 5.6.

Nego provimento ao recurso e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Cidade Exemplo, 15 de março de 2099.

Desembargador Fictício Relator – Relator